

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

29. Konu — Antrepo ve Geçici Depolama Yeri İşleticileri

Kısa Soru-Cevap · 83 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 29 — Antrepo ve Geçici Depolama Yeri İşleticileri

Kaynak: 29-İŞLETİCİLER.docx (GY m.518–527, 533–559 antrepo işleticileri ve ortak hükümler; GK m.47–50 ve GY m.77–98/A geçici depolama; GY m.512–517 geçici depolama yeri işleticileri). ★ işareti sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sıneyin.

Antrepo Yatırım İzni (GY m.518)

#	Soru	Cevap
1	Antrepo açma ve işletme izni almak isteyenler yatırım yapmadan önce nereye başvurur?	Antreponun bağlı bulunacağı gümrük müdürlüğüne dilekçe ile. (GY m.518/1)
2	Hangi antrepolar için yatırım izni aranmaz?	Özel antrepolar için; ancak akaryakıt antrepoları hariç. (GY m.518/1)
3	Yatırım izni kimlere verilebilir?	Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere ve TTK'ya göre kurulmuş, asgari üç yıldır faaliyette bulunan, bölgesine göre belirlenen ödenmiş sermayeye sahip anonim veya limited şirketlere. (GY m.518/2)
4	Yatırım izni için aranan asgari ödenmiş sermaye bölgelere göre ne kadardır?	1. ve 2. Bölge 40.000.000 TL; 3. ve 4. Bölge 20.000.000 TL; 5. ve 6. Bölge 10.000.000 TL. (GY m.518/2)
5	Antrepo açma izni için başvuran anonim şirketlerde adli sicil (kesinleşmiş mahkûmiyet bulunmaması) şartı kimlerde aranır? ★ 2025	Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile şirket sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerde; affa uğramış olsalar dahi. (GY m.518/3)
6	Limited şirketlerde adli sicil şartı kimlerde aranır?	Ortaklar ile şirket müdüründe. (GY m.518/4)
7	Yatırım izni başvurusu hangi aşamalardan geçer ve kimce sonuçlandırılır?	Gümrük müdürlüğü görüşünü gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne iletir; bölge müdürlüğü görüşleriyle Bakanlığa intikal ettirir; talep Bakanlıkça sonuçlandırılır. (GY m.518/8)
8	Antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç değerlendirmesinde neler dikkate alınır?	Yöredeki diğer antrepo ve GDY'lerin fiziki kapasiteleri ve dönemsel doluluk oranları, gümrük müdürlüğünün işlem hacmi ve idari kapasitesi, yöredeki ticari ve sınai yatırımlar. (GY m.518/8)
9	Yatırım izni verilen başvuru sahibi tesisi ne kadar sürede hazırlayıp gümrük müdürlüğüne başvurmalıdır?	Bildirimden itibaren altı ay içinde; hazırlanamazsa bu süre içinde Bakanlıktan ek süre istenir; ek sürede başvurulmazsa yatırım izni iptal edilebilir. (GY m.518/9)

Antrepo Açma ve İşletme İzni (GY m.519–521)

#	Soru	Cevap
10	Antrepo açma ve işletme izni kimlere ve ne kadar süreyle verilir?	Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile anonim ve limited şirketlere; izin süresiz verilir. (GY m.519/1)
11	Genel antrepo olacak yer gümrük müdürlüğüne en fazla ne kadar uzaklıkta olabilir?	Mutat yolların izlenmesi kaydıyla en fazla 50 km. (GY m.519/2)

#	Soru	Cevap
12	Genel antreponun asgari alan şartı nedir?	En az %20'si kapalı olmak üzere açık ve/veya kapalı alan toplamı büyükşehir belediyesi sınırlarında 5.000 m ² , diğer yerlerde 3.000 m ² 'den küçük olamaz. (GY m.519/3)
13	Genel antrepo alan şartına tabi olmayan antrepolar hangileridir?	Soğuk hava veya yanıcı/parlayıcı/patlayıcı eşya için özel tertibat gerektiren ya da kıymetli maden ve taş konulan antrepolar; alanının en az yarısı bu nitelikte bölümlerden oluşanlar; havalimanı, demiryolu istasyonu/aktarma tesisi ve deniz limanı sahasındaki, havayolu kargo taşımacılığında kullanılan antrepolar. (GY m.519/3)
14	Aynı işleticinin aynı gayrimenkul üzerindeki antrepoları kaç gümrük müdürlüğüne bağlı olabilir?	Tek bir gümrük müdürlüğüne. (GY m.519/4)
15	Antrepo başvurusunun incelenmesinde görgü raporunu kim düzenler; şart ve niteliklerin tespitini kim yapar?	Görgü raporunu gümrük müdürlüğü düzenler; şart ve niteliklerin tespiti yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılır. (GY m.521/2)
16	Antrepo açılış talepleri kimce sonuçlandırılır?	Gümrük müdürlüğü inceler, görüşüyle bölge müdürlüğüne iletir; bölge müdürlüğünün görüşüyle Bakanlıkça sonuçlandırılır. (GY m.521/3)
17	Antrepo açma izni için başvuracak şirketlerde hangi borç şartı aranır?	Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu ile vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması. (GY m.521/6)

Antrepo İşleticisi ve Kullanıcısının Sorumluluğu (GY m.522)

#	Soru	Cevap
18	Antrepo işleticileri ve kullanıcılarının temel yükümlülükleri nelerdir?	Eşyanın antrepoda bulunduğu sürece gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamak, eşyayı iyi muhafaza etmek ve izinde belirtilen şartlara uymak. (GY m.522/1)
19	İşletici/kullanıcının gümrük idaresine karşı mali sorumluluğu hangi miktar üzerinden belirlenir?	Girişte gümrük idaresince tespit edilen miktar; tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktar. (GY m.522/2)
20	Hangi eksikliklerde, ispat edilip idarece kabul edilirse işletici/kullanıcının sorumluluğu doğmaz?	(a) Eşyanın tabiatından doğan kayıp ve fireler, (b) gözetim altında yapılan işleme faaliyeti sonucu noksanlıklar, (c) işletici/kullanıcının kusurundan doğmayan telef, kayıp, çalınma vb. eksiklikler. (GY m.522/4)
21	Konteynerle getirilip antrepoya alınan eşyanın kap adedinde fark çıkarsa kullanıcıya ne kadar izah süresi verilir?	45 gün; süresi içinde talep edilirse gümrük idaresince 30 gün daha uzatılabilir. (GY m.522/8)
22	Kap adedi farkında eşyanın mahrecinden eksik/fazla yüklendiği süresinde kanıtlanamazsa ne olur?	Eksikte: vergiler kullanıcıdan tahsil edilir ve GK m.241/1 uygulanır; fazlada: fazla eşya GK m.177 kapsamında tasfiye edilir. (GY m.522/8)

Antreponun Devri, Kapatılması ve Değişiklikler (GY m.523–524)

#	Soru	Cevap
23	Antrepo devrine izin verilebilmesinin şartları nelerdir?	Devredenin taahhütlerini tamamen yerine getirmiş olması ve devralanın mevcut ve sonradan konacak eşya dolayısıyla doğan yükümlülük ve sorumlulukları yüklenmesi. (GY m.523/2)
24	Özel antreponun devrinde eşya devralana devredilmezse eşyanın çıkarılması için ne kadar süre verilir?	Bir ay; gerektiğinde gümrük idaresince en çok iki ay uzatılabilir. (GY m.523/3)
25	D tipi antrepo kime devredilebilir?	Ancak kayıt yoluyla rejime giriş iznine sahip bir başka kişiye. (GY m.523/4)
26	İşletilmekte olan antreponun devri için başvuru nasıl yapılır ve talep kimce sonuçlandırılır?	İşletmeci ile devralan tarafından müştereken bağlı gümrük müdürlüğüne (dilekçede devre ekonomik yönden neden ihtiyaç duyulduğu açıklanır); talep Bakanlıkça sonuçlandırılır. (GY m.523/5, 7)
27	Kapatılacak antrepodaki eşya için ne kadar süre tanınır ve hangi işlemler yapılır?	Masrafı antrepo sahiplerine ait olmak üzere en geç altı ay içinde başka antrepoya nakil, ihraç veya GK m.74 çerçevesinde serbest dolaşım; işlemler bitinceye kadar işletici/kullanıcının sorumluluğu devam eder. (GY m.523/10)
28	Antrepo işleticisi şirketin hisseleri devredilirse ne yapılır?	10 iş günü içinde gümrük müdürlüğüne bilgi verilir; sermayenin %10 veya fazlası devredilmişse devralanlar için m.518/3 adli sicil şartı uygulanır; sağlanamazsa antrepoya eşya girişine izin verilmez. (GY m.523/12)
29	Antrepo planında değişiklik gerektiren tadilat, genişletme ve daraltma talepleri kimce sonuçlandırılır?	Bölge müdürlüğünce (Bakanlığa bilgi verilir); plan değişikliği gerektirmeyen talepler gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır. (GY m.524/1)

Eşya Girişinin Durdurulması ve İznin Geri Alınması (GY m.525)

#	Soru	Cevap
30	Antrepo işleticilerinin m.518 ve 519'daki şartları taşıyıp taşımadığı ne zaman kontrol edilir?	Her yıl Ocak ayı itibarıyla. (GY m.525/1)
31	Taahhüt ve yükümlülüklerine uymayan antrepo işleticisine ne kadar süre verilir; yerine getirmezse ne olur?	İlk tebligattan başlamak üzere en fazla bir yıl; bu sürede tedbiren eşya girişinin durdurulmasına Bakanlıkça karar verilebilir; süre sonunda yerine getirilmezse izin geri alınır. (GY m.525/2)
32	İzni geri alınan antrepo işleticisinin yönetici/ortaklarının yer aldığı tüzel kişilere ne kadar süre yeni antrepo açma izni verilmez?	İznin geri alındığı tarihten itibaren 5 yıl (sahiplerinin isteğiyle kapatma hali hariç); süre sonunda başvurular Bakanlıkça sonuçlandırılır. (GY m.525/6)
33	Denetimde YGM ile ilgili hangi tespitlerde antrepoya ne kadar süre eşya alınmaz?	Asgari ücret tarifesinin altında hizmet nedeniyle YGM belgesi geri alınırsa bir ay; YGM ile işletici arasında tespit dışında doğrudan/dolaylı iş ilişkisi varsa üç ay. (GY m.525/7)

#	Soru	Cevap
34	Ek-80'de sayılan antrepo kusurlarında işleticiye ne kadar süre verilir?	Hafif kusurda üç ay, orta kusurda bir ay (bu sürede eşya girişine izin verilir); giderilmezse veya ağır kusurda eşya girişine izin verilmez; süreler en fazla bir kez ve verilen süre kadar uzatılır. (GY m.525/10)
35	Genel antrepoların yıllık fiyat tarifesi ne zamana kadar nereye gönderilir?	Ocak ayı sonuna kadar gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne (kurumsal internet sitesinde yayımlanır); yeni başlayanlar iznin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar; aksi halde eşya girişine izin verilmez. (GY m.525/11)

Teminat ve Götürü Teminat (GY m.526–527)

#	Soru	Cevap
36	Antrepoya alınan eşya için teminat hangi şekillerde verilebilir?	Ayrı ayrı, toplu teminat (m.493/1) ya da işleticilerce götürü veya yaygın götürü teminat (m.527). (GY m.526/2)
37	Götürü ve yaygın götürü teminat (m.527) hangi antrepo ve eşyada uygulanmaz?	Akaryakıt antrepoları ile ÖTV Kanunu eki (I) sayılı liste kapsamı eşya. (GY m.526/2)
38	Antrepo teminatı olarak hangi değerler kabul edilir?	Türk lirası veya yabancı para, Hazine tahvil ve bonosu ve Bakanlıkça tespit edilecek bankalardan alınmış teminat mektupları; bunlar dışında teminat kabul edilmez. (GY m.526/6)
39	Antrepolara konulan hangi eşya için teminat aranmaz? ★ 2025	GK m.98 uyarınca fuar ve sergilere konulan, ithalat vergilerinden muaf olan veya ihraç edilmek üzere antrepoya konulan eşya. (GY m.526/7)
40	Bir antrepo için götürü teminat nasıl hesaplanır?	1.000 m ² veya 2.000 m ³ 'e kadar 3.000.000 TL; sonraki her 1.000 m ² için ve her 2.000 m ³ için 1.000.000'er TL (eksik kısım tamamlanır); bir antrepo için üst sınır 40.000.000 TL. (GY m.527/2)
41	Götürü teminat mektubu nereye sunulur?	Ek-77/A'ya uygun teminat mektubu antreponun bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne sunulur; işlemler bölge müdürlüğüne sonuçlandırılır. (GY m.527/3)
42	Yaygın götürü teminatı kimler verebilir; indirimli tutar hangi halde uygulanır?	Birden fazla antreposu bulunan işleticiler; kullanılacak antrepo sayısı 5 ve üzeri ise götürü teminatlar toplamının %75'i kadar verilebilir. (GY m.527/4–5)
43	Yaygın götürü teminat başvurusu nereye yapılır? ★ 2025	İlgili bölge müdürlüğüne (gümrük müdürlüğüne değil); antrepolar birden fazla bölgedeyse en fazla antrepusunun bulunduğu bölge müdürlüğüne, belirlenemezse şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne; işlemler bölge müdürlüğüne sonuçlandırılır. (GY m.527/6)

Stok Kayıtları, Sayım ve E Tipi Antrepo (GY m.536–539)

#	Soru	Cevap
44	Eşya antrepoya kimin denetimi altında alınır?	Gümrük idaresinin denetimi altında; bu denetlemeyi gümrük adına antrepoda görevli gümrük memuru veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yapar. (GY m.536/1)

#	Soru	Cevap
45	Antrepo stok kayıtlarını hangi antrepo tipinde kim tutar?	A, C, D ve E tipinde antrepo işleticileri; B tipinde denetleyici gümrük idaresi beyanname kayıtlarını tutar, stok kaydı tutulmayabilir; F tipinde gümrük kayıtları stok kayıtlarının yerini alır. (GY m.536/2-4)
46	Eşya stok kayıtlarına giriş olarak ne zaman işlenir?	A, C ve D tipinde eşya antrepoya fiziken girdiği sırada; E tipinde eşya izin hak sahibinin antrepo addedilen depolama yerine ulaştığında. (GY m.537/1-a)
47	Antrepolarda yapılan sayımda noksan çıkan eşya için ne yapılır?	Vergiler duruma göre işletici veya kullanıcıdan tahsil edilir ya da teminattan mahsup edilir; ayrıca GK m.236 uyarınca eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası alınır. (GY m.538/3)
48	Antrepolarda yapılan sayımda fazla çıkan eşya için ne yapılır?	Kayıtlara alınır; fazlalığın kabul edilebilir nedene dayandığı tevsik edilemezse GK m.177/1-h uyarınca tasfiye edilir; ayrıca fazlaya isabet eden ithalat veya ihracat vergileri kadar para cezası alınır. (GY m.538/5)
49	Hangi antrepolar yıllık sayım kapsamı dışındadır?	YGM'lerce fiziki sayım yapılarak stok kayıtları altışar aylık dönemler itibarıyla tespit edilen ve raporları gümrük müdürlüğüne sunulan genel ve özel antrepolar. (GY m.538/4)
50	Montaj müsaadeli özel antrepoya konulan eşyanın montajı ne kadar sürede tamamlanmalıdır?	Yatırım Teşvik Belgesi konusuysa ek süreler dahil belge süresi sonunda; değilse iki yıl içinde (haklı sebeplerle gümrük idaresince uzatılabilir). (GY m.539/10)

Akaryakıt Antrepoları ve Fuar Yerleri (GY m.534, 541-551)

#	Soru	Cevap
51	Serbest dolaşımda olmayan akaryakıtın tanklara alınması hangi yolla yapılır?	Tamamen deniz yoluyla veya boru hattıyla (Bakanlık izniyle karayolu/demiryolu akaryakıt transiti ile havalimanlarında hava taşıtlarına yakıt antrepoları hariç); denizden gelen akaryakıt iskele, platform veya şamandıradan borularla tanklara iletilir. (GY m.534/3)
52	Antrepoya konulacak petrol ürününün taşıma belgesi bilgileri ne zaman bildirilir?	Antreponun denetiminde bulunduğu gümrük müdürlüğüne yirmidört saat öncesinden. (GY m.541/3)
53	Aynı tankta bulunan serbest dolaşıma girmiş dökme eşyanın antrepodan çekilmesi ne kadar sürede tamamlanır?	Akaryakıt tanklarında on beş gün, diğer eşyada altmış gün; gümrük müdürlükleri otuz güne kadar uzatabilir; farklı durumları bölge müdürlükleri sonuçlandırır. (GY m.542/6-d)
54	Rafinerilerde envanter ile stok kayıtları arasındaki hangi farklar verim marjı kabul edilir?	Yıllık ithal tutarının %2'sini aşmayan eksik veya fazlalıklar. (GY m.550/2-b)
55	Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler nasıl kabul edilir?	Özel antrepo sayılır (izin belgesinde antrepo tipi gösterilir); sergilenmek üzere getirilen eşyaya geçici ithalat rejimi hükümleri uygulanır. (GY m.551/1)

Ortak Hükümler: Dosya, Harç, Çift Kilit, Giriş (GY m.553–557)

#	Soru	Cevap
56	Kapatılan antrepo ve geçici depolama yerlerine ait dosyadaki belgeler ne kadar süre saklanır?	Kapanış tarihinden itibaren beş yıl. (GY m.553/1)
57	Açma ve işletme izin belgesi harç ödenmeden verilirse kim sorumlu olur?	Belgeleri veren memurlar, mükellef ile müteselsilen sorumludur. (GY m.553/2)
58	Harç makbuzu gümrük müdürlüğüne ne kadar sürede ibraz edilir; izin belgesini kim imzalar?	Yedi gün içinde; belge bizzat gümrük müdürü veya vekili tarafından imzalanır. İbraz edilmezse sürenin bitiminden itibaren on beş gün içinde müzekkere ile vergi dairesine bildirilir. (GY m.553/3-b, c)
59	Açma ve işletme harçları yatırılmadan izin belgesi düzenlenebilir mi? ★ 2025	Hayır; harç yatırılmadan izin belgesi düzenlenmez ve o yere eşya girişine izin verilmez. (GY m.553/3-d)
60	Yıllık harç makbuzu hangi tarihe kadar ibraz edilmezse eşya girişine izin verilmez?	Yıllık harcın Ocak ayı sonuna kadar yatırıldığına ilişkin makbuz ibraz edilmezse antrepo ve GDY'lere eşya girişine izin verilmez. (GY m.553/5)
61	Hangi antrepo ve geçici depolama yerlerinde çift kilit bulundurulması zorunludur? ★ 2024	Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri bulunmayan antrepo ile geçici depolama yerlerinde; gümrüğe ait anahtarları gümrük memurları kullanır. (GY m.555/1–2)
62	Geçici depolama yeri ve antrepolara kimler girebilir?	Görevli memur, hizmetli, işçiler ve amir/denetçileri; gümrük ve ticaret müfettişleri ve idare amirleri; YGM, gümrük müşavirleri ve yardımcıları; eşya sahipleri veya adlarına hareket yetkilileri; gümrükçe izin verilen şahıslar. Başka kimse giremez. (GY m.557/1)

Geçici Depolama (GK m.47–50; GY m.77–98)

#	Soru	Cevap
63	Eşya hangi andan hangi ana kadar "geçici depolanan eşya" statüsündedir?	Gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar; talep halinde ihracat eşyası da bu kapsamda değerlendirilebilir. (GK m.47; GY m.77/1)
64	Geçici depolanan eşya nerede depolanabilir; gümrük idaresi teminat isteyebilir mi?	Sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve belirlediği koşullarda; tahakkuk edebilecek vergiler için eşya sahibinden teminat isteyebilir. (GK m.48/1)
65	Yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşya buralarda ne kadar kalabilir? ★ 2021, 2023, 2025	Üç ay. (GK m.48/2; GY m.79/2)
66	Yolcu eşyası ve taşıtlar için üç aylık kalma süresi uzatılabilir mi? ★ 2021	Evet; talep halinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğüne üç aya kadar uzatılabilir. (GY m.79/2)
67	Geçici depolama yeri nasıl tanımlanır?	Eşyayı her türlü dış etken ve müdahaleden koruyacak şekilde yapılmış, taşıtların durduğu, yansağı veya indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler. (GY m.79/1)

#	Soru	Cevap
68	Hangi yerler de geçici depolama yeri addolunur?	Limanlarda ağır ve havaleli eşyaya mahsus mütemmim cüz açık alanlar; yolcu eşyası gümrük ambarları; tam muafiyetle geçici ithal edilip gümrükçe teslim alınan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının konulduğu yerler. (GY m.79/2)
69	Geçici depolanan eşyaya hangi şartla elleçleme yapılabilir; başvuru nereye yapılır?	Görünüş ve teknik özellikleri değiştirilmemek koşuluyla, aynı durumda muhafazası için (kap tamiri, yenileme, havalandırma, kalburlama vb.); başvuru ilgili gümrük idaresine yapılır. (GK m.49; GY m.90–91)
70	Süresi içinde gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım için işlemlerine başlanmayan geçici depolanan eşya hakkında ne yapılır?	Adli veya idari takibata konu değilse GK m.177–180'e göre tasfiye edilir; idare eşyayı sahibinin risk ve hesabına uygun bir yere sevk edebilir veya eşya GDY işleticisince antrepoya kaldırılabilir. (GK m.50; GY m.86/2)
71	Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı eşya ile soğuk hava gibi özel tertibat gerektiren eşya nereye alınır?	Niteliklerine uygun özel düzenekli geçici depolama yerlerine; böyle yer yoksa doğrudan m.330'daki uygun genel veya özel antrepolara. (GY m.81/1, 4)
72	Eşyanın başka gümrük idaresi denetimindeki GDY'ye veya antrepoya nakli nasıl yapılır; GDY'deki eşyanın devrinde sorumluluk ne olur?	Transit rejimi hükümlerine göre taşınır; devirle birlikte vergiler ve para cezaları dahil hukuki sorumluluklar devralana geçer. (GY m.96)
73	Tehlike arz eden eşyanın re'sen imhasına kim karar verir?	Gümrük idare amiri veya görevlendireceği amir/memur başkanlığında en az üç kişilik komisyon; eşya sahibine haber verilmeden imha ettirilebilir, masraflar sahibinden tahsil edilir. (GY m.98/1, 3)

Geçici Depolama Yeri İşleticileri (GY m.512–517)

#	Soru	Cevap
74	Geçici depolama yeri açma ve işletme izni kimlere verilebilir?	Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile TTK'ya göre kurulmuş anonim ve limited şirketlere. (GY m.512/1)
75	GDY açma başvurusu nereye, hangi başlıca belgelerle yapılır?	Dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne: adli sicil, tapu/kira sözleşmesi, Ticaret Sicili Gazetesi, onaylı plan/kroki, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, onaylı fotoğraflar, vergi mükellefiyet belgesi, itfaiye raporu ve Ek-79 taahhütname. (GY m.513/1)
76	Gümrük müdürlüğü talep edilen GDY'nin hangi niteliklere sahip olduğunu tespit eder?	Eşyanın güvenli muhafazası; gümrüklü sahada veya gümrük idaresi bulunan deniz ve hava limanı içinde ya da iç gümrüklerde gümrük müdürlüğüne bitişik olma; uygun açık/kapalı alan ve teknik donanım; yangın söndürme ve aydınlatma tesisatı; memur çalışma yeri. (GY m.513/2)
77	Gümrüklü saha, liman veya gümrük müdürlüğüne bitişik yerler dışında GDY açılması hangi izne bağlıdır?	Bölge müdürlüğünün değerlendirmesi dikkate alınarak Bakanlıkça ön izin verilebilir; ön izin başvurusu dilekçe ve belgelerle ilgili gümrük müdürlüğüne yapılır. (GY m.513/3)
78	Belediye ve kamu kurumlarının GDY açma taleplerinde hangi belgeler aranmaz?	Adli sicil belgesi ve ticaret sicil gazetesi; kamu kurumlarının görev alanındaki yerlerde ayrıca işyeri açma/çalışma ruhsatı da aranmaz. (GY m.513/5)

#	Soru	Cevap
79	Ön izinle açılacak GDY'nin alan ve mesafe şartları nelerdir?	En az 3.000 m ² 'si kapalı olmak üzere 10.000 m ² 'den küçük olmamalı; mutlak yollarla gümrük müdürlüğüne en fazla 10 km. Taşıt depolanan GDY'lerde kapalı alan, havayolu hızlı kargo GDY'lerinde alan şartı aranmaz. (GY m.513/7)
80	Liman işleticisine kapalı alan şartı aranmaksızın GDY açılması hangi şartlara bağlıdır?	Ekonomik ihtiyaç olması, talep edenin liman işleticisi olması, 10.000.000 TL teminat verilmesi ve limanın bağlı olduğu gümrük müdürlüğüne en fazla 20 km mesafe. (GY m.513/10)
81	GDY'deki eşyanın ziyan, hasar veya değiştirilmesinden doğan mali sorumluluk kime aittir ve neyi kapsar?	Geçerli veya zorlayıcı nedenler dışında işleticilere aittir; gümrük vergileri ile GK m.236 cezalarını kapsar; duruma göre 5607 sayılı Kanun uyarınca da işlem yapılır. (GY m.515/2)
82	GDY'de plan değişikliği gerektiren ve gerektirmeyen değişiklik talepleri kimce sonuçlandırılır?	Plan değişikliği gerektirmeyen talepler bölge müdürlüğüne (Bakanlığa bilgi verilir); plan değişikliği gerektiren talepler Bakanlıkça. (GY m.516/A-2)
83	Yükümlülüklerini yerine getirmeyen GDY işleticisine ne kadar süre verilir; izni kim geri alır?	Tebliğatla bir yılı geçmeyecek süre verilir; yerine getirilmezse durum bölge müdürlüğü aracılığıyla iletilir ve izin Bakanlıkça geri alınır. (GY m.517/1)

Sık Karıştırılanlar

Yatırım izni kural olarak aranır; **özel antrepolarda aranmaz**, ancak **akaryakıt** antrepoları bu istisnanın dışındadır. Sermaye: **40M / 20M / 10M TL** (1-2 / 3-4 / 5-6. bölge) + **asgari 3 yıl** faaliyet.

Antrepo açma şartları: **adli sicil** (m.518/3 — AŞ'de YK başkan/üyeleri ve **%10+** ortaklar; Ltd'de ortaklar ve müdür), **kesinleşmiş vergi/ceza borcu olmaması** (m.521/6), **harç ödenmesi** (m.553). **Gümrük müşaviri istihdamı** şartlar arasında sayılmaz.

Mesafe/alan: **genel antrepo 50 km**, büyükşehirde **5.000 m²**, diğer yerlerde **3.000 m²** (en az **%20 kapalı**); ön izinli **GDY 10 km**, **10.000 m²** (en az **3.000 m² kapalı**); liman işleticisi GDY'si **20 km + 10.000.000 TL** teminat.

Yaygın götürü teminat başvurusu **bölge müdürlüğüne** yapılır, **gümrük müdürlüğüne** değil. 5 ve üzeri antrepoda toplamın **%75'i**. Götürü teminat: ilk 1.000 m²/2.000 m³ için **3M TL**, üst sınır **40M TL**. Akaryakıt antrepolarında ve ÖTV (I) eşyasında götürü teminat **uygulanmaz**.

Yolcu eşyası ambarında süre **3 ay** (GK m.48/2). Talep halinde **mücbir sebep belgesi aranmaksızın** gümrük müdürlüğüne **3 aya kadar** uzatılır.

Çift kilit yalnızca **YGM bulunmayan** antrepo ve GDY'lerde zorunludur. Eşya antrepoya alınırken denetlemeyi gümrük adına **gümrük memuru veya YGM** yapar.

Plan değişikliği **gerektirmeyen** değişikliği antrepoda **gümrük müdürlüğü**, GDY'de **bölge müdürlüğü** sonuçlandırır. Plan değişikliği **gerektireni** antrepoda **bölge müdürlüğü**, GDY'de **Bakanlık** sonuçlandırır. Antrepo açılış ve devir talepleri **Bakanlıkça** sonuçlandırılır.

Sayımda **noksan** çıkarsa vergiler alınır + **gümrüklenmiş değer 2 katı** idari para cezası; **fazla** çıkıp tevsik edilemezse **tasfiye + vergiler kadar** ceza. Kusur süreleri: **hafif 3 ay, orta 1 ay; ağır** kusurda eşya girişi yok. İzni geri alınan şirketin yönetici/ortaklarının yer aldığı tüzel kişilere **5 yıl** yeni izin verilmez (sahibinin isteğiyle kapatma hariç).